



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001049/2009/CA1

///raná, 7 de julio de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"LENCINA, ANDRES CONTRA ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001049/2009/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Paraná y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario deducido a fs. 76/86 vta. por la parte demandada, contra la resolución de fs. 71/74 que hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, y en su mérito, revoca la sentencia dictada en lo atinente al decreto 2769/93, rechazando la demanda en este punto y declara aplicable la tasa de interés pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina. Impone las costas en un 70% a cargo de la demandada y un 30% a cargo de la actora. Regula los honorarios y tiene presente las reservas del caso federal efectuadas por las partes.

A fs. 89/94 vta. la parte accionante contesta el traslado corrido y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 95.

II- a) Que, la impugnante afirma que la sentencia es arbitraria y contraria a las garantías contenidas en los arts. 16, 17 y 31 de la C.N. y a las normas federales aplicables al presente caso. Solicita que se declare abstracta la cuestión debatida en autos en virtud del dictado de los Decretos 1305/12 y 1307/12. Seguidamente, plantea que se encuentran cumplimentados los requisitos comunes exigidos para la procedencia del remedio intentado,



gravamen al Estado, cuestión federal, existencia de sentencia definitiva e interposición dentro de los plazos establecidos. Argumenta que el fallo efectúa una arbitraria interpretación de la normativa que rige la especie y ahonda en el carácter particular de los suplementos y compensaciones establecidos por el decreto 2769/93, ratificado por la Corte, y que el hecho de que los decretos en cuestión se refieran a las mismas compensaciones, en nada desvirtúa el carácter particular de aquellos, todo lo cual es acorde a lo resuelto originariamente por la Corte, y en su reciente jurisprudencia. Refiere a la tasa de interés aplicada y a la causa "Piana". Finalmente, solicita que para el hipotético caso de que se haga lugar a la demanda, se resuelva conforme lo establecido por la CSJN en autos "Zanotti".

b) Que la parte actora al contestar el recurso extraordinario interpuesto solicita su rechazo, con costas.

III- a) Que, la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la materia de la cuestión traída a estudio, es decir, a la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

b) Que, este Tribunal ha sostenido reiteradamente con fundamento en la abundante jurisprudencia de la C.S.J.N. que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001049/2009/CA1

estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

Asimismo, se ha dicho que "el pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común y local al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación" (Fallos 300:300). También, que la Excma. Corte no es una tercera instancia en donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.

c) Que, en cuanto a la cuestión federal planteada, cabe destacar que según la tradicional clasificación de Imaz y Rey, las cuestiones federales simples son las que solamente versan sobre la interpretación de la Constitución Nacional, las leyes federales, los tratados con potencias extranjeras, las reglamentaciones y demás normas federales, y los actos federales de las autoridades nacionales.

Se observa que la cuestión planteada refiere a la interpretación y validez de normas y decretos de naturaleza netamente federal, configurándose en la especie, un supuesto de cuestión federal simple, por lo que corresponde admitir el remedio interesado.

"La existencia de cuestión federal referente a la interpretación de las leyes nacionales federales, tratados internacionales de índole federal, y demás normas o actos integrantes del derecho federal ha sido permanentemente reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el art. 14 de la ley 48 (por ejemplo



Fallos: 187:93; 193:115; 248:412; 284:417; 296:277; 300:51; 302:1560; 307:1083; 307:1371, etc.)" (cit. en Guastavino, Elías P.; "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", t. I, Ed. La Rocca; Bs. As., 1992; p. 429).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por la representante del Estado Nacional por la razón de arbitrariedad.

Admitir el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal simple y, en consecuencia, disponer la elevación de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1 CPCCN).

Se constituye el tribunal con los suscriptos de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cúmplase.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 07/07/2017

Alta en sistema: 24/07/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: HECTOR RAÚL FERNANDEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#3468863#183057118#20170724114634037